

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 185/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชูพงษ์ ชีรานนท์ กับพวก

จำเลย

จำสืบเอกไพบูลย์ ดรณเนตร จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนธุรการอันดับ 75 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,15,66 วรรคสอง,102) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ประหารชีวิตจำเลยดังกล่าว จำเลยที่ 1 ให้การรับในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ให้การรับในชั้นสอบสวนและรับสารภาพในชั้นพิจารณา ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามลดโทษให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 52(1)(2) ให้จำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ตลอดชีวิต ให้จำคุกจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ไว้คนละ 40 ปีริบเหวโรอื่นและรยยนต์ของกลาง คินเช็คเงินสดที่ใช้ล่อซื้อให้แก่เจ้าของ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 6 แต่ให้ชังจำเลยที่ 2และที่ 6 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์ (อันดับ 106,108แผ่นที่ 2,104,105)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (สำนวนธุรการอันดับ 63,67)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (สำนวนธุรการ อันดับ 74แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้วไม่สมควร
ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้วไม่สมควร
ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สัญญาชัย สิงหลกะ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ